Cláusula de instalación, licencia y uso de Clic-POS

Proveedor: MercaSend, SRL · Versión: 1.0

1. Aceptación

Al marcar “He leído y acepto” y continuar con la instalación, configuración o activación de Clic-POS, la persona que realiza la aceptación declara que está autorizada para actuar en nombre del Cliente y acepta estas condiciones en nombre de este. Si no cuenta con autorización, deberá detener el proceso y solicitar la intervención de un representante autorizado.

2. Licencia de uso

MercaSend concede al Cliente una licencia limitada, no exclusiva, no transferible y vigente mientras se mantenga activo el servicio contratado, para utilizar Clic-POS en las sucursales, cajas, dispositivos y usuarios autorizados conforme a la propuesta comercial o contrato aplicable. El Cliente no podrá copiar, revender, sublicenciar, alterar, descompilar ni intentar obtener el código fuente del sistema, salvo autorización escrita de MercaSend o cuando la ley lo permita expresamente. La licencia no transfiere al Cliente la propiedad del software, sus diseños, documentación, marcas ni componentes.

3. Instalación y configuración

MercaSend realizará la instalación y configuración de acuerdo con el alcance contratado. El Cliente facilitará acceso a los equipos, redes, información y personal necesarios para completar el trabajo. El funcionamiento puede depender de equipos, sistema operativo, conexión a internet, red local, impresoras, lectores, servicios en la nube y aplicaciones de terceros. Los requisitos, compatibilidades y actividades incluidas se regirán por la propuesta o acuerdo comercial correspondiente. Toda actividad fuera del alcance contratado podrá requerir cotización y aprobación previa.

4. Responsabilidades del Cliente

El Cliente es responsable de verificar que los usuarios, permisos y accesos sean apropiados; revisar productos, precios, impuestos, descuentos, inventarios y parámetros configurados; validar las transacciones y documentos emitidos por el sistema antes de utilizarlos para fines contables, fiscales o comerciales; mantener sus equipos, redes y dispositivos en condiciones adecuadas; proteger sus credenciales y reportar accesos no autorizados; capacitar a su personal; y cumplir las leyes y normas aplicables a su actividad. La carga inicial o configuración realizada por MercaSend no sustituye la revisión y aprobación del Cliente.

5. Operación y continuidad

Algunas funciones pueden depender de una conexión activa o de servicios externos. Interrupciones de internet, energía, equipos, servicios en la nube o sistemas de terceros pueden limitar temporalmente ciertas funciones. El Cliente deberá seguir los procedimientos operativos y de contingencia indicados. MercaSend atenderá incidentes conforme al canal, horario y alcance de soporte contratados. La atención de una incidencia no garantiza la disponibilidad de servicios externos o equipos del Cliente.

6. Información y respaldos

El Cliente es responsable de la exactitud, legalidad y pertinencia de la información que introduce o procesa mediante Clic-POS. El Cliente deberá mantener los respaldos que le correspondan y confirmar qué mecanismos de respaldo están incluidos en el servicio contratado. Disponibilidad, frecuencia, retención y restauración dependerán de la infraestructura y del plan aplicable. MercaSend no será el único custodio de la información, salvo que un acuerdo escrito establezca expresamente ese servicio y sus condiciones.

7. Datos personales y seguridad

Cada parte utilizará los datos personales a los que tenga acceso para los fines relacionados con la prestación y uso del servicio, conforme a las obligaciones legales que le correspondan. El Cliente es responsable de contar con la base legal y autorizaciones necesarias para registrar datos de empleados, clientes y otras personas, y de limitar los accesos. MercaSend aplicará medidas de seguridad razonables de acuerdo con los servicios contratados. El Cliente deberá reportar sin demora cualquier sospecha de pérdida de credenciales, acceso indebido o incidente relacionado con Clic-POS.

8. Integraciones y servicios de terceros

Clic-POS puede integrarse con equipos, plataformas, pasarelas de pago, servicios de mensajería, sistemas fiscales u otros productos de terceros. Su disponibilidad y funcionamiento también dependen de sus respectivos proveedores. Las condiciones, cargos, políticas y disponibilidad de terceros se rigen por los acuerdos entre el Cliente y esos proveedores. MercaSend no controla los cambios, interrupciones o restricciones que estos implementen.

9. Soporte, mantenimiento y actualizaciones

El soporte, mantenimiento, actualizaciones y tiempos de respuesta serán los incluidos en el plan o contrato del Cliente. Solicitudes fuera de ese alcance podrán generar cargos adicionales, previa comunicación y aprobación. MercaSend podrá realizar actualizaciones para corregir errores, mantener la seguridad o mejorar el sistema. Cuando un cambio pueda afectar procesos del Cliente, se procurará comunicarlo de acuerdo con las condiciones del servicio y la naturaleza del cambio.

10. Responsabilidad

Cada parte responderá por sus propios actos y obligaciones conforme a la ley y a los acuerdos vigentes. MercaSend no será responsable por problemas causados por equipos, redes, credenciales, datos incorrectos, uso no autorizado, modificaciones de terceros, servicios externos o incumplimiento de instrucciones operativas, salvo que la responsabilidad corresponda legalmente a MercaSend. Esta cláusula no excluye responsabilidades que no puedan limitarse conforme a la legislación aplicable. Cualquier límite económico o exclusión específica deberá establecerse en el contrato comercial correspondiente.

11. Vigencia y terminación

La licencia y los servicios estarán vigentes durante el período contratado. La suspensión o terminación, así como el acceso, exportación o conservación de información al finalizar el servicio, se regirán por el contrato o propuesta comercial aplicable y la legislación vigente.

12. Registro de aceptación electrónica

MercaSend podrá conservar evidencia de esta aceptación, incluyendo Cliente, razón social, usuario que acepta, sucursal, terminal o instalación, fecha y hora, versión de la cláusula e identificadores técnicos necesarios para documentar el registro y administrar la instalación.

13. Documentos relacionados y ley aplicable

Estas condiciones se interpretarán junto con la propuesta, contrato, orden de servicio y demás documentos suscritos entre las partes. En caso de contradicción, prevalecerá el documento que las partes hayan acordado expresamente para el asunto específico. La ley aplicable y el mecanismo para resolver controversias serán los establecidos en el contrato comercial correspondiente.

Confirmo que estoy autorizado(a) para aceptar estas condiciones en nombre del Cliente. He leído y acepto la Cláusula de instalación, licencia y uso de Clic-POS, versión 1.0.